تعريف الجريمة لغة واصطلاحاً

تعريف الجريمة لغة

١. لغة هي الذنب، تقول منه (و جرم، و أجرم، واجترم) والجرم بالكسر للجسد وقوله تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا﴾(المائدة/٢)

أي لا يحملنكم و (تجرم) عليه، أي لا ادعى عليه ذنباً لم يفعله

ويقال: فلان جريمة أهله أي كاسبهم، فالجريمة والجارم والجريمة ، بمعنى الكاسب. واجرم فلان أي اكتسب الإثم

فالجريمة من الجرم أي التعدي، وتعني الانحراف والشذوذ عن السلوك والمقاييس الجمعية الاعتيادية.

تعريف الجريمة اصطلاحاً

٢. الجريمة اصطلاحاً: نظَّرا لخطورة الجريمة وأثرها السلبي في الفرد، والمجتمع، والمؤسسة سنورد معناها اصطلاحاً بحسب ما جاء من بيان لها

في مستوى العلوم.

جرائم نظام البعث في العراق

٢. الجريمة اصطلاحاً:

أ. علم الاجتماع:

وردت فيه بمعنى أفعال وسلوكيات تتعارض مع المصلحة العامة للجماعة،

بمعنى أنها اعتداء على معايير المجتمع او قواعده التي تحكم سلوك أفراده،

فالجريمة من الناحية الاجتماعية تمثل تعارضاً مع السلوك الاجتماعي
الذي يقره المجتمع وسلوك الفرد.

ب. علم النفس:

عُرفت بأنها سلوك معادٍ أو فعل لا إرادي ناتج عن صراعات نفسية تحدثها مكبوتات اللاشعور،

فهي انعكاس لما تحتويه شخصية الفرد من مرض نفسي يعبر عن صراعات انفعالية لاشعورية،

فهي انطلاق للدوافع الغريزية، انطلاقاً حراً لا يعوقه عائق، ولا يحده حد.

ج. علم القانون:

عُرفت بأنها كل فعل أو ترك يعاقب عليه القانون، ولا يبرره استعمال حق أو واجب*.

أي كل ما نص القانون على تجريمه من التصرفات والسلوكيات والأقوال وجعل له عقوبة واضحة وصريحة،

ويتخذ التصرف العدائي صورتين إما أن يكون تصرفاً مادياً أو تصرفاً معنوياً.

د. علم الشريعة:

عُرفت بأنها ارتكاب كل فعل نهى الله (عز وجل) عنه أو عصيان ما أمر الله به**.

فهي سلوك إنساني غير سوي يخالف الفطرة السليمة ويمثل تعدياً على حق أو مصلحة من مصالح العباد التي، التي يحميها الشرع،

وهي كل سلوك إنساني غير مشروع.

جرائم نظام البعث في العراق

أقسام الجرائم الصفحة 1

1. الجرائم الدولية

هي الأفعال التي تمثل الجرائم الدولية الأشد خطورة على السلم والأمن الوطني والدولي، التي تهدد أمن الدولة وسيادتها وهي جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب.

2. الجرائم السياسية

هي مجموعة من الأفعال والأقوال المقصودة يتم الاعتداء بها على رجال الدولة أو الحكومة أو أصحاب السلك الدبلوماسي أو قادة الفكر السياسي أو أفراد وجماعات بسبب ما يحملونه من آراء سياسية، وبتعبير مختصر هي عمل سياسي يجرمه القانون.

3. الجرائم الاجتماعية

هي ارتكاب أفعال أو تصرفات تعارض القيم والمعايير الاجتماعية للمجتمع وتلحق ضرراً بالمجتمع وأفراده، كالسرقة والتعاطي مع المخدرات والهروب من المسؤولية الاجتماعية، فهي أساس تصنيف يرتبط بالمجتمع والعلاقات الاجتماعية بين الأفراد. هذه الجرائم لا تتعلق فقط بالأضرار المادية أو الجسدية، بل تؤثر أيضاً في العلاقات والثقة بين أفراد المجتمع.

4. جرائم السلطة والحكومة

هي الأفعال غير القانونية أو الفاسدة التي يرتكبها أفراد أو مؤسسات في مواقع سلطوية أو حكومية، وتشمل هذه الجرائم مجموعة متنوعة من التصرفات غير القانونية التي تتعلق بسوء الاستخدام السلطة بما تتضمنه من فساد وسوء سلوك، وانتهاكات حقوق الإنسان، واستغلال السلطة بأشكال مختلفة.

5. الجرائم النفسية

هي الجرائم التي تنطوي على أفعال وسلوكيات وتصرفات تؤذي الضحية نفسياً أو عاطفياً، وعادة ما تكون هذه الجرائم مرتبطة بالتهديدات النفسية.

جرائم نظام البعث في العراق

6. جرائم حرية الدين والمعتقد

هي الأفعال أو السلوكيات التي تنتهك المعتقدات والقيم الدينية لشخص أو مجتمع معين ويندرج تحتها: ازدراء الأديان وانتقاصها بطريقة تسيء إلى معتقدات الآخرين، والإساءة للرموز الدينية، اضطهاد علماء الدين، والتمييز الديني ضد الأفراد أو المجموعات بناءً على ديانتهم، والعنف الديني مثل تهديم دور العبادة والمقدسات، والتلاعب بالديانة لأغراض سياسية: كاستخدام الديانة وسيلة لتحقيق أهداف سياسية.

7. جريمة مصادرة الأموال

هي عملية انتزاع أموال أو ممتلكات شخص ما بشكل غير قانوني أو بالقوة دون وجه حق، وهذه من الجرائم التي ارتكبها نظام البعث مع آلاف العراقيين.

8. جريمة التهجير

هي عملية إجبار الأفراد أو المجتمعات على مغادرة منازلهم وأماكن إقامتهم بشكل قسري ودون موافقتهم الحرة. تعد هذه الجريمة واحدة من أكثر أشكال انتهاكات حقوق الإنسان تكرراً وتنديداً، ويمكن أن تحدث لأسباب متنوعة، مثل الصراعات السياسية أو الدينية، والعنف العرقي أو القومي، أو لأسباب أخرى.

9. الجرائم البيئية

فعل أو امتناع عمدي أو غير عمدي، يصدر عن شخص طبيعي أو معنوي، يضر أو يحاول الإضرار بأحد العناصر البيئية، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر كقطع الأشجار وإتلاف النباتات والتلوث كأفعال إيجابية، أو امتناع ربان السفينة عن الإبلاغ عن التسرب النفطي في البحر أو عدم الإبلاغ عن استعمال مواد خطرة.

10. انتهاكات حقوق الإنسان

يقصد به أي سلوك أو تصرف يصدر من حكومة أو جهة فاعلة، يتضمن اعتداءً على الحقوق الأساسية والكرامة الإنسانية التي يتمتع بها كل إنسان بموجب بنود القانون الدولي الأساسية في المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، التي يجب أن تكون متاحة ومحمية لكل فرد بغض النظر عن جنسه أو أصله أو لونه أو ديانته، أو أي خصائص أخرى ولا يحق لأي حكومة، أو مجموعة، أو فرد، القيام بأي فعل يسيء للآخرين أو ينتهك حقوقهم.

١ الجرائم الموثقة

ارتكب نظام البعث وفق توثيق قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا عدداً من الجرائم وهي جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب

٢ الانتهاكات للقوانين العراقية

الانتهاكات للقوانين العراقية كالتدخل في شؤون القضاء أو محاولة التأثير في اعماله وهدر الثروة الوطنية وتبديدها استناداً إلى احكام الفقرة (ز) من المادة الثانية من قانون معاقبة المتآمرين على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكم رقم (٧) لسنة ١٩٥٨م

٣ سوء استخدام المنصب

سوء استخدام المنصب والسعي وراء السياسات التي كانت أو تؤدي إلى التهديد بالحرب أو استخدام استخدام القوات المسلحة العراقية ضد دولة عربية وفقاً للمادة الأولى من القانون رقم (٧) لسنة ١٩٥٨م

٤ انتهاكات حقوق الإنسان

انتهاكات منظومة حقوق الإنسان على أسس طائفية ومذهبية ودينية وعرقية واثنية وقومية بحق أبناء الشعب العراقي

خلاصة المبحث: سيكون هذا المبحث في مطلبين،
المطلب الأول: انواع الجرائم الدولية المرتكبة من نظام البعث
والمطلب الآخر: القرارات الصادرة من المحكمة الجنائية العليا

٣.. ارتكب نظام البعث وفق توثيق قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا عدداً من الجرائم وهي نظام البعث جرائم الريدة. ، ٢,٢٣, كربنتر ٤

٣.. حسين عطلون ٤ علمي والمطلب الآخر : القرارات الصادرة من المحكمة الجنائية العليا

أنواع الجرائمَ الدولية

1. الإبادة الجماعية

تعريف الجريمة:

تعني الأفعال المرتكبة بقصدِ إهلاك جماعة قومية أو اثنية أو عرَقية أو دينية بصفتها هذه إهلاكاً كليا أو جزئياَ، وهي:

أ- قتل أفراد من الجماعة.

ب- إلحاقَ ضرر جسدِي أو عقلي جسيَم بأفرادَ من الجماعة.

ج- إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا.

د- فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.

هـ- نقل أطفال من الجماعة عنوة إلى جماعة أخرَى.

٢. الجرائم ضد الإنسانية

تعريف الجريمة:

تعني الأفعال التي ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين وعن علن بهذا الهجوم. وبتعبير آخر هي انتهاكات جسيمة للقانون الدولي ترتكب ضد مدنيين أو مقاتلين في أثناء نزاع مسلح، وتؤدي إلى تحميل مرتكبيها مسؤولية جنائية فردية، وتشمل:





١. أ- القتل العمد.

٢. ب- الإبادة.

٣. ج- الإسترقاق.

٤. د- إيعاد السكان أو النقل القسري لهم.

٥. هـ- السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي.

٦. و- التعذيب.

٧. ز- الاغتصاب، الإستعباد الجنسي، الإكراه على البغاء الحمل القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة.

٨. ح- اضطهاد جماعة محددة أو مجموعة محددة من السكان لأسباب سياسية أو عرقية، أو قومية، أو اثنية، أو ثقافية، أو دينية، أو متعلقة بالجنس، أو لأسباب أخرى لا يجيزها القانون الدولي وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة.

٩. ط- الإخفاء القسري للأشخاص.

١٠. ي- الأفعال غير الإنسانية الأخر ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم، أو بالصحة العقلية أو البدنية.



جرائم الحرب



تعريف الجريمة:

وهي خروقات جسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب 1949 وبالتحديد أي فعل من الأفعال المدرجة في أدناه المرتكبة ضد الأشخاص أو الممتلكات المحمية بموجب أحكام اتفاقية جنيف ذات العلاقة:

- أ- القتل العمد.
- ب- التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية بما في ذلك إجراء تجارب بايولوجية.
- ج- تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة.
- د- إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تسوغ ذلك وبشكل مخالف للقانون وبطريقة عابثة.
- هـ- إرغام أسير حرب أو شخص محمي على الخدمة في قوات سلطة معادية.
- و- تعمد حرمان أسير حرب أو شخص محمي من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية.
- ز- الحجز غير القانوني.
- ح- الإبعاد أو النقل غير القانوني.
- ط- أخذ رهائن.




ابرز القضايا والجرائم
التي نظرت فيها المحكمة هي :
1 جريمة مجزرة الدجيل عام 1982
2 جريمة قصف مدينة حلبجة عام 1988
3 جريمة عمليات الانفال
4 جريمة اعدام عدد من التجار العراقيين
5 جريمة قمع الأنتفاضة الشعبانية
6 جريمة احداث صلاة الجمعة
7 تصفية الاحزاب الدينية والعلمانية
8 جريمة تهجير الكرد الفيليين